

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 국제농업협력사업 PMC용역의 손해배상공제증권 발급에 관한사항

해 당 부 서 [REDACTED]

조 치 부 서 [REDACTED]

내 용

1. 업무개요

[REDACTED]에서는 농업·농촌개발 경험을 개도국에 전수하여 개도국의 농가 소득 향상과 지속 가능한 농업발전에 기여하고자 국제농업협력사업(ODA)¹⁾을 추진하고 있고 해당 사업의 효율적 사업관리를 위해 사업수행기관(이하‘PMC’라고 한다.)²⁾과 용역 계약을 체결하여 시행 중이며,

감사대상기간(2021.5.01.~2025.1.31.)내 국제농업협력사업 추진 시 카메룬 벼재배단지조성사업 PMC용역 등 18개 사업에 대해 [표 1]과 같이 손해배상공제증권을 가입하여 보험료 1,485,847천 원을 정산하였다.

[표 1] 국제농업협력사업 PMC용역 손해배상공제증권 가입현황

[REDACTED]

1) 개발도상국의 교육, 보건, 농업 정보통신 등 특정개발 목표달성을 위해 건물, 시설물 및 기자재 등의 물적 협력수단과 전문가파견 및 연수생초청 등의 인적협력수단을 결합하여 다년간(통산 2~5년) 지원하는 사업으로, 사업의 발굴, 계획, 시행, 평가에 이르는 전 과정을 체계적으로 추진하는 종합적인 협력사업을 말함(출처: 국제농업협력사업 업무 매뉴얼)

2) 프로젝트의 기획 및 관리 용역 수행자로 일반적으로 하드웨어 성격의 일부 투입요소(건축 등)를 제외한 부분을 수행하며, 프로젝트 기획, 관리, 기술 이전 능력이 있는 용역 수행기관을 말하고, 주요 과업범위는 현장 프로젝트의 수행 및 자문으로 전문가를 파견하여 현지에서 사업을 관리하고, 기술지도, 보고서 작성, 각종 행사 개최, 현장사무실 운영, 사업비 관리 등의 역할을 함

2. 판단기준

「엔지니어링산업 진흥법」 제2조(정의) 제1항에 따르면 ‘엔지니어링활동’이란 과학기술의 지식을 응용하여 수행하는 사업이나 시설물에 관한 활동을 말하며, 그 구체적 활동으로는 연구, 기획, 타당성조사, 설계, 분석, 계약, 구매, 조달, 시험, 감리, 시험운전, 평가, 검사, 안전성 검토, 관리, 매뉴얼 작성, 자문, 지도, 유지 또는 보수를 말하며 해당 활동들의 사업관리로 규정하고 있고,

같은 법 제31조(엔지니어링사업의 대가 기준 등)에 따르면 엔지니어링사업자

는 엔지니어링사업을 수행하면서 고의 또는 과실로 해당 발주청 또는 제3자에게 재산상의 손해를 끼친 경우에 배상하여야 하고, 손해배상책임을 보장하기 위하여 보험이나 공제에 가입하여야 하며 발주청은 가입 비용을 사업 대가에 계상하여야 한다고 규정하고 있다.

「엔지니어링산업 손해배상보험 또는 공제 업무처리 요령(산업통상자원부고시 제2017-69호)」 제5조(보험 또는 공제의 대상 및 종류)에 따르면 엔지니어링산업진흥법 제2조에 따르는 엔지니어링 활동과 그에 따르는 사업관리를 보험 또는 공제의 대상으로 규정하고 있다.

또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제12조(계약보증금)에 따르면 계약담당공무원은 국가와 계약을 체결하려는 자에게 계약보증금을 내도록 하여야 하고, 계약당사자가 계약상의 의무를 이행하지 아니하였을 때는 해당 계약보증금을 국고에 귀속시켜야 한다고 규정하고 있으며,

같은 법 시행령 제50조(계약보증금)에 따르면 계약담당공무원은 계약보증금을 계약금액의 100분의 10 이상으로 납부하게 해야 하고, 그 방법으로는 현금 또는 동법 제37조 제2항3)에서 규정한 지급보증서 등으로 해야 한다고 규정하고 있다.

또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제18조(하자보수보증금)에 따르면, 公社 도급계약의 경우 계약상대자로 하여금 그 공사의 하자보수 보증을 위하여 하자보수 보증금을 내도록 규정하고 있다.

3) 금융기관에서 발행한 지급보증서, 보험사 발행 증권, 기관 발행 지급 보증서(건설산업기본법에 따른 공제조합 등), 금융기관 및 외국금융기관과 채신관서가 발행한 정기에금증서, 신탁업자가 발행하는 수익증권, 집합투자업자가 발행하는 수익증권 등

따라서, [redacted]는 엔지니어링사업을 수행하면서 발생하는 손해배상의 책임을 보장받기 위해 공제증권 가입 시 가입 항목4)의 타 증권과의 중복, 사업비 정산 여부, 가입 기간, 보험 종류 등에 대해 검토하여 불필요한 예산이 낭비되지 않도록 하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, [redacted]는 감사대상기간(2021.5.01.~2025.1.31.)내 18건의 PMC용역 손해배상공제증권 가입 시 엔지니어링활동에 해당하지 않고, [표 2]와 같이 계약보증으로 보장되는 공사비는 손해배상공제증권 대상금액에서 제외하여야 하는데도 공사비를 포함한 전체 계약금액을 대상금액으로 하여 [표 3]과같이 보험료 [redacted] 원을 과하게 산정한 사실이 있다.

[표 2] 손해배상공제증권과 계약보증/하자증권과의 차이점

구분	손해배상공제증권(용역)	계약보증(시공)	하자증권(시공)	비고
관련법	- 엔지니어링산업진흥법 제31조	- 국가계약법 제12조 - 국가계약법 시행령 제50조	- 국가계약법 제18조 - 지방계약법 제21조	
가입기간	- 계약기간 + 준공 후 1년	- 계약기간내	- 준공후 하자담보 책임기간	
가입금액	- 계약금액에서 부가기차세와 공제료를 제외한 금액	- 계약금액의 10%	- 계약금액의 2~10%	
담보범위	- 엔지니어링사업의 전문 직업 업무 수행(설계, 사업관리)의 결과에 의한 발주청 및 제3자의 재산상의 손해를 담보	- 계약상의 의무 이행	- 공사 하자에 대한 보수를 담보	

4) 손해배상공제보험의 가입 반영 항목은 직접비(공사비, 설계비, 기자재), 인건비(전문가 인건비, 기술료 등), 경비(전문가 파견, 초청연수, 워크숍 비용 등)를 반영하고 있음

또한, 글로벌사업처는 [표 1]과 같이 18건의 PMC용역 손해배상공제증권 가입 시 동일한 성격의 사업임에도 공제증권의 종류를 다르게 가입시켜 보험료, 보험기간을 상이하게 관리한 사실이 있다.

그 결과, 글로벌사업처는 손해배상공제증권 가입 시 공사비의 타증권 중복, 엔지니어링 활동 여부 등을 검토하지 않은 채 대상범위에 포함시켜 불필요한 예산이 낭비될 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

■■■■■는 국제농업협력사업 PMC용역 손해배상공제증권 가입 시 공사비를 제외한 금액을 공제대상 금액으로 가입하고 보험종류를 명확하게 할 수 있도록 직원교육 등 내부 관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 통보

■■■■■은 국제농업협력사업(ODA) PMC용역 손해배상공제증권 가입 시 보증 대상 항목에 관하여 타 증권 등과 중복 여부 및 보험종류, 가입기간 등을 검토 후 보험 가입시 불필요한 예산이 낭비되지 않도록 개선 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)